Die Akte zwischen zwei Sitzungen

Eine tschechische Tochter von Merrensteg setzt einen Vertrag über 9,4 Millionen Euro wegen ungeklärter Vertreterzahlungen aus. Ein Aufsichtsratsmitglied erfährt bei einer Werkreise davon und bittet Nora Eibenrode direkt um Verträge und Namen. Der Aufsichtsrat tagt regulär erst am 8. Dezember. Das Leitungsorgan muss entscheiden, ob eine frühere Sonderunterrichtung nötig ist. Die Tochter möchte zunächst selbst berichten.

Ein Teil der Informationen stammt aus einer geschützten Meldestelle. Vertragswert, mögliche Liquiditätsfolge und Untersuchungsstand dürfen im digitalen Bericht nicht in einer einzigen Risikozahl verschwinden. Dass ein Aufsichtsratsmitglied den Vorgang kennt, sagt außerdem noch nichts darüber, welche Unterlagen es über welchen Weg erhalten soll. Tochtergeschäftsführung, Konzernleitung und Aufsicht haben unterschiedliche Aufgaben.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Ordnet Information, Vertrag und Hinweis jeweils der Stelle zu, die dafür verantwortlich ist. Markiert die Entscheidung, die nicht bis zur Sitzung warten kann.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Vergleicht Berichtsordnung, Zahlen und empfangsberechtigte Personen. Unterscheidet die Auswirkungen auf Tochter und Obergesellschaft.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die neuen Status- und Zugriffsangaben auf. Entwerft eine knappe Sonderunterrichtung mit gesondert geschützter Anlage und einem verbindlichen Folgetermin.

Entscheidung am Ende. Was soll das Leitungsorgan vor dem 8. Dezember berichten, über welchen Weg und ohne welche Identitätsangaben?

Arbeitsauftrag. Entwerfen Sie eine vertrauliche Kurzunterrichtung mit Empfängerkreis, Freigabeweg und Termin für die nächste Lagebeurteilung. Legen Sie eine Zuständigkeitsmatrix für die beteiligten Gesellschaften vor. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-bericht-zwischen-sitzungen.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Die Akte zwischen zwei Sitzungen

Die Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln organisiert sich mit Leitungs- und Aufsichtsorgan. Der Aufsichtsrat tagt regulär erst am 8. Dezember. In einer tschechischen Tochter wurde ein Vertrag über 9,4 Millionen Euro wegen ungeklärter Vertreterzahlungen vorläufig ausgesetzt. Ein Aufsichtsratsmitglied erfährt auf einer Werkreise davon und bittet Nora Eibenrode direkt um alle Verträge und Namen. Die Tochter möchte zunächst selbst berichten. Das Leitungsorgan muss entscheiden, ob der Vorgang vor der nächsten regulären Sitzung in geeigneter Form mitzuteilen ist und welche Informationen in einem geschützten Kreis bleiben. Der vorläufige Sachverhalt enthält einen Hinweis aus einer geschützten Meldestelle.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-26

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die Konzernordnung sieht einen quartalsweisen Bericht des Leitungsorgans an das Aufsichtsorgan vor. Eine kurze Sonderunterrichtung ist bei potenziell erheblicher Auswirkung auf die Gesellschaft zu prüfen. Der Compliance-Ausschuss bereitet Entscheidungen des Leitungsorgans vor. Die Regionalfunktion koordiniert die Tochtergesellschaften, die lokale Geschäftsführung führt deren Geschäft. Legal prüft die Vertragslage und den zulässigen Berichtsweg. Die IT sichert Zugriffe und legt keine Bewertungen zur Identität der meldenden Person vor. Der Vertragswert und die möglichen Auswirkungen auf Liquidität sind verschiedene Größen. Die bisherige Kurzvorlage nennt beide in einer Spalte und unterscheidet zudem nicht zwischen der Untersuchung in der Tochter und der gruppenweiten Lagebeurteilung.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Die Akte zwischen zwei Sitzungen

Erik Dörnbusch hält den Vertrag bei einem Konzernumsatz von rund zwei Milliarden Euro für unwesentlich. Die Tochter warnt hingegen vor einer möglichen Aussetzung von zwei weiteren Verträgen beim gleichen Kunden. Der Vorsitzende des internen Compliance-Ausschusses schlägt vor, unmittelbar an das fragende Aufsichtsratsmitglied zu berichten. Irma Winkelreuth weist darauf hin, dass Funktion und Adressat eines Informationsverlangens getrennt bestimmt werden müssen. Die Satzung enthält für Compliance eine geschützte Kontaktmöglichkeit an den Vorsitz des Aufsichtsorgans. Sie enthält keinen generellen Verteiler für unredigierte Fallakten. Der genaue Inhalt des fraglichen Vertrags und seine Kündigungsrechte sind für die Zuständigkeitsmatrix noch nachzutragen.

Entscheidung und Informationsbedarf

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Funktion	Beitrag	Zugriff
G-01	Lokale Geschäftsführung	Vertragssicherung	Lokale Sachakte
G-02	Compliance-Ausschuss	Vorbereitung	Redigierter Lageabriss
G-03	Leitungsorgan	Entscheidung und Bericht	Erforderliche Unterlagen
G-04	Aufsichtsorgan	Überwachung	Vertraulicher Organbericht
G-05	Meldestelle und IT	Datenbegrenzung und Schutz	Getrennte Berechtigungen

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Funktion	Beitrag	Zugriff
G-01	Lokale Geschäftsführung	Vertragssicherung	Lokale Sachakte
G-02	Compliance-Ausschuss	Vorbereitung	Redigierter Lageabriss
G-03	Leitungsorgan	Entscheidung und Bericht	Erforderliche Unterlagen
G-04	Aufsichtsorgan	Überwachung	Vertraulicher Organbericht
G-05	Meldestelle und IT	Datenbegrenzung und Schutz	Getrennte Berechtigungen

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Tochter kann den ersten Vertrag für 14 Tage aussetzen, ohne dass der Kunde nach ihrer derzeitigen Lesart kündigen darf. Ein anderer Vertragsentwurf hat dieselbe Aussetzungsklausel, sein letzter Anhang fehlt aber. Die Finanzplanung zeigt bei Wegfall aller drei Aufträge einen erwarteten kurzfristigen Liquiditätsabfluss von 2,1 Millionen Euro und ein längerfristiges Margenrisiko. Ein Logeintrag legt nahe, dass eine Compliance-Freigabe in der Tochter durch eine nicht benannte Vertretung erteilt wurde. Die dortige Geschäftsführung hat eine unabhängige Prüfung zugelassen. Die Meldestelle bietet einen redigierten, ausreichend belastbaren Lageabriss an. Der Aufsichtsratsvorsitz steht für eine vertrauliche Unterrichtung zur Verfügung.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-26

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Das Leitungsorgan möchte eine Unterrichtung über Ereignis, Datenstand, Unsicherheiten, Sofortmaßnahmen und nächste Entscheidung. Legen Sie dar, was der Aufsichtsrat als Organ erfahren muss, was der interne Ausschuss vorbereitet und welche Informationen bei Meldestelle, Tochter, Legal oder IT verbleiben. Für die Berechnung sind Vertragswert, Liquiditätsannahme und möglicher Ergebnisverlust getrennt auszuweisen. Ein Folgebericht soll nach dem Eingang des fehlenden Anhangs spätestens binnen zwei Arbeitstagen vorgelegt werden. Die Zuständigkeitsmatrix muss einen Ausweichweg für die Situation vorsehen, dass ein verantwortliches Leitungsmitglied in den fraglichen Freigabeprozess eingebunden war. Rechte der betroffenen Organe und die geschützte Identität sind gemeinsam zu berücksichtigen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Entwerfen Sie eine vertrauliche Kurzunterrichtung mit Empfängerkreis, Freigabeweg und Termin für die nächste Lagebeurteilung. Legen Sie eine Zuständigkeitsmatrix für die beteiligten Gesellschaften vor.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Die Akte zwischen zwei Sitzungen

Konzern-Governance, Zuständigkeiten und Berichte an das Aufsichtsorgan

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Entwerfen Sie eine vertrauliche Kurzunterrichtung mit Empfängerkreis, Freigabeweg und Termin für die nächste Lagebeurteilung. Legen Sie eine Zuständigkeitsmatrix für die beteiligten Gesellschaften vor.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Konzernrechtsabteilung · Governance <konzernrecht@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-26 | Sonderunterrichtung und tatsächlicher Adressat

Guten Tag,

Der Vergleich mit zwei Milliarden Euro Konzernumsatz ist für sich keine vollständige Wesentlichkeitsprüfung. Die Tochter hat auf die mögliche Aussetzung zweier weiterer Verträge beim gleichen Kunden hingewiesen. Wir benötigen deren Bezugsgrößen und Wirkungen, ohne die bisherige Bandbreite als bereits eingetretenen Schaden auszugeben. Das aktuelle Kundenprotokoll soll deshalb bei der Entscheidung über eine Sonderunterrichtung mitgelesen werden.

Der Compliance-Ausschuss bereitet Entscheidungen des Leitungsorgans vor. Er ist kein Ersatz für die Geschäftsführung der Tochter und nicht automatisch der richtige Absender an ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied. Der geschützte Kontakt zum Vorsitz ist in der Satzung vorgesehen; ein allgemeiner Versand unredigierter Fallakten an sämtliche Mitglieder folgt daraus nicht.

Die Freigabe im Tochterunternehmen ist nach dem Log einer nicht benannten Vertretung zugeordnet. Die zugelassene unabhängige Prüfung soll klären, welche Person und welches Mandat dahinterstanden. Bitte legen Sie einen vertraulichen Lageabriss und eine getrennte Zuständigkeitsnotiz vor. Das Informationsverlangen des Mitglieds benötigt seine genaue Formulierung und Funktion; eine vorschnelle Antwort könnte sowohl unvollständig als auch zu weitgehend sein.

Mit freundlichen Grüßen
Konzernrechtsabteilung · Governance
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-26 · Die Akte zwischen zwei Sitzungen · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Die Akte zwischen zwei Sitzungen“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Entscheidung und Informationsbedarf

Kennung	Funktion	Beitrag	Zugriff
G-01	Lokale Geschäftsführung	Vertragssicherung	Lokale Sachakte
G-02	Compliance-Ausschuss	Vorbereitung	Redigierter Lageabriss
G-03	Leitungsorgan	Entscheidung und Bericht	Erforderliche Unterlagen
G-04	Aufsichtsorgan	Überwachung	Vertraulicher Organbericht
G-05	Meldestelle und IT	Datenbegrenzung und Schutz	Getrennte Berechtigungen

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Konzernrechtsabteilung · Governance enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Vergleich mit zwei Milliarden Euro Konzernumsatz ist für sich keine vollständige Wesentlichkeitsprüfung. Die Tochter hat auf die mögliche Aussetzung zweier weiterer Verträge beim gleichen Kunden hingewiesen. Wir benötigen deren Bezugsgrößen und Wirkungen, ohne die bisherige Bandbreite als bereits eingetretenen Schaden auszugeben. Das aktuelle Kundenprotokoll soll deshalb bei der Entscheidung über eine Sonderunterrichtung mitgelesen werden.

2. Absatz der Stellungnahme: Der Compliance-Ausschuss bereitet Entscheidungen des Leitungsorgans vor. Er ist kein Ersatz für die Geschäftsführung der Tochter und nicht automatisch der richtige Absender an ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied. Der geschützte Kontakt zum Vorsitz ist in der Satzung vorgesehen; ein allgemeiner Versand unredigierter Fallakten an sämtliche Mitglieder folgt daraus nicht.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Freigabe im Tochterunternehmen ist nach dem Log einer nicht benannten Vertretung zugeordnet. Die zugelassene unabhängige Prüfung soll klären, welche Person und welches Mandat dahinterstanden. Bitte legen Sie einen vertraulichen Lageabriss und eine getrennte Zuständigkeitsnotiz vor. Das Informationsverlangen des Mitglieds benötigt seine genaue Formulierung und Funktion; eine vorschnelle Antwort könnte sowohl unvollständig als auch zu weitgehend sein.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Informationsverlangen im Original, Satzungsregel, Kundenprotokoll und Vertretungslog getrennt sichern. Ein redigierter Lageabriss wird als abgeleitete Fassung mit beschränktem Empfängerkreis geführt.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welches Organ oder welche Funktion benötigt welche Information aufgrund welcher Zuständigkeit und wie werden rechtsträgerbezogene Auswirkungen statt bloßer Konzernumsatzquoten dargestellt?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.